SHARE PURCHASE AGREEMENT — ESTRATTO

Progetto Sebino — bozza versione D2 del 10 febbraio 2030

Rif. MIR/SPA/2030-D2 — Bertani Sacchi Legali, Milano

Estratto predisposto per la data room. Sono riportati per intero l'Articolo 1 (limitatamente alle definizioni elencate), l'Articolo 3, l'Articolo 4, l'Articolo 9, l'Articolo 10 e l'Articolo 11 della bozza D2. Le parti in parentesi quadre sono punti ancora aperti fra i negoziatori. Il testo del Tax Schedule è contenuto nell'Allegato 6 e non è riprodotto in questo estratto.

Articolo 1 — Definizioni (estratto)

"Acquirente": Miralago Acquisition S.p.A., con sede in Milano, via Borgogna 5, capitale sociale EUR 120.000 i.v., C.F. e P.IVA 12844670961.

"Venditori": congiuntamente Delcampo Holding S.r.l. (62%), la sig.ra Renata Bonometti (23%) e il sig. Andrea Bonometti (15%).

"Società": Sarnico Componenti S.p.A., con sede in Sarnico (BG), via dell'Industria 14, capitale sociale EUR 2.500.000 i.v., C.F. e P.IVA 03412870168, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, REA BG-421886.

"Closing": l'esecuzione del trasferimento delle Partecipazioni e il pagamento del Prezzo, da eseguirsi contestualmente alla Data del Closing.

"Data del Closing": il 31 marzo 2030, ovvero la diversa data concordata per iscritto fra le Parti ai sensi dell'Articolo 6.

"Locked Box Date": il 31 dicembre 2029.

"Situazione di Riferimento": il bilancio della Società chiuso alla Locked Box Date, approvato dall'assemblea e allegato sub Allegato 2.

"Prezzo": EUR 48.000.000 (quarantottomilioni/00).

"Leakage": qualunque attribuzione di valore ai Venditori o a Parti Correlate intervenuta fra la Locked Box Date e la Data del Closing, secondo l'elenco dell'Articolo 4.2, con esclusione delle voci di Permitted Leakage indicate nell'Allegato 3.

"Perdita": qualunque danno, onere, passività o esborso effettivamente sopportato dall'Acquirente o dalla Società, con esclusione del danno indiretto e del mancato guadagno.

"Garanzie Fiscali": le dichiarazioni e garanzie dei Venditori di cui alla Parte C dell'Allegato 5.

"Periodo a Cavallo": il periodo d'imposta della Società che comprende la Data del Closing.

"Tax Schedule": l'Allegato 6.

Articolo 3 — Prezzo

3.1 Il corrispettivo per il trasferimento delle Partecipazioni è pari a EUR 48.000.000 (il "Prezzo").

3.2 Il Prezzo è stato determinato sulla base della Situazione di Riferimento ed è fisso. Non sono previsti aggiustamenti del Prezzo successivi al Closing, salvo quanto stabilito dall'Articolo 4 in materia di Leakage.

3.3 Il Prezzo è pagato per intero alla Data del Closing mediante bonifico bancario a favore dei Venditori, nelle proporzioni indicate nell'Allegato 1.

Articolo 4 — Locked Box e Leakage

4.1 I Venditori dichiarano che, dalla Locked Box Date sino alla data di sottoscrizione, non si è verificato alcun Leakage e si obbligano a che non se ne verifichi alcuno sino alla Data del Closing.

4.2 Costituiscono Leakage, fra l'altro: la distribuzione di dividendi, riserve o acconti; il rimborso di finanziamenti soci; il pagamento di compensi, bonus o consulenze a favore dei Venditori o di Parti Correlate al di fuori dell'ordinaria gestione; l'assunzione di garanzie a beneficio dei Venditori; la rinuncia a crediti verso i Venditori; il pagamento di costi dell'operazione a carico della Società.

4.3 In ipotesi di Leakage i Venditori corrispondono all'Acquirente, euro per euro, una somma pari all'importo del Leakage, senza applicazione dei limiti di cui all'Articolo 10.

4.4 Le pretese fondate sul presente Articolo devono essere notificate entro sei mesi dalla Data del Closing.

Articolo 9 — Dichiarazioni, garanzie e indennizzo

9.1 I Venditori prestano le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 5, riferite alla data di sottoscrizione e ripetute alla Data del Closing.

9.2 In ipotesi di inesattezza o violazione di una dichiarazione o garanzia, i Venditori indennizzano l'Acquirente della Perdita conseguente, nei limiti dell'Articolo 10.

9.3 Le Garanzie Fiscali e le pretese fondate sul Tax Schedule sono regolate, quanto a contenuto, procedura e quantificazione, dal Tax Schedule.

9.4 Le Imposte del Periodo a Cavallo sono allocate fra i Venditori e l'Acquirente secondo quanto previsto dal Tax Schedule.

9.5 [Periodo a Cavallo — metodo di determinazione delle Imposte: rinviato all'Allegato 6. Le Parti prendono atto che la Società predispone una situazione contabile gestionale del periodo. Restano da concordare la data di chiusura contabile e l'attribuzione delle componenti puntuali. Punto aperto.]

Articolo 10 — Limitazioni della responsabilità

10.1 Nessun indennizzo è dovuto se non nella misura in cui l'ammontare complessivo delle pretese ammesse ecceda EUR 1.000.000 (basket), e per la sola eccedenza.

10.2 La responsabilità complessiva dei Venditori ai sensi del presente contratto non può eccedere il 20% del Prezzo.

10.3 [De minimis: EUR 100.000 per singola pretesa (proposta dei Venditori, 3 febbraio 2030) / EUR 25.000 per le pretese fondate sul Tax Schedule (controproposta dell'Acquirente, 9 febbraio 2030). Punto aperto.]

10.4 Le pretese devono essere notificate entro ventiquattro mesi dalla Data del Closing, fatto salvo il diverso termine previsto dal Tax Schedule per le pretese ivi disciplinate e il termine di cui all'Articolo 4.4.

10.5 Le limitazioni del presente Articolo non si applicano in ipotesi di dolo o colpa grave dei Venditori, né alle pretese fondate sull'Articolo 4.

10.6 L'Acquirente non può far valere due volte la medesima Perdita a titolo di violazione di più dichiarazioni o garanzie dell'Allegato 5.

Articolo 11 — Polizza W&I

11.1 L’Acquirente si è attivato per la stipulazione di una polizza warranty and indemnity a copertura delle dichiarazioni e garanzie dei Venditori. Alla data di sottoscrizione la polizza è in corso di negoziazione con l’assicuratore.

11.2 Il premio, i costi di underwriting e le imposte connesse alla polizza sono a carico dell’Acquirente.

11.3 I Venditori collaborano ragionevolmente con l’assicuratore e con il broker per il completamento dell’attività di underwriting, e sottoscrivono alla Data del Closing la dichiarazione di assenza di pretese richiesta dall’assicuratore.

11.4 La stipulazione della polizza non costituisce condizione del Closing.

Nota di estrazione. Nella versione D2 non compaiono, oltre a quanto sopra riportato, previsioni sul coordinamento fra i limiti generali dell’Articolo 10 e i limiti stabiliti dal Tax Schedule, né sul rapporto fra il Prezzo, l’eventuale indennizzo dell’assicuratore e l’indennizzo dei Venditori. L’Articolo 22 (legge applicabile e arbitrato) non è riprodotto.